رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٩ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٦هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - تضرر عقار - الحفر والردم في العقار - تنفيذ مشروع عام - العدول عن تنفيذ المشروع - عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لوضع اليد المؤقت على العقار - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن فرق القيمة - أرش النقص - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما نقص من قيمة أرضه جراء أعمال الحفر والردم فيها - الثابت قيام المدعى عليها بأعمال الحفر في أرض المدعي بهدف وضع عبارة فيها ثم قيامها بترحيل العبارة إلى مكان آخر وردم أرض المدعي - ثبوت خطأ المدعى عليها بوضع يدها على أرض المدعي دون اتخاذ الإجراءات النظامية لوضع اليد المؤقت على العقار - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بنقص قيمة أرضه جراء ما تم فيها من أعمال حفر وردم - استحقاق المدعي التعويض بأرش نقص قيمة الأرض وفق تقدير الخبير - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن أعمال الحفر غير عميقة وقد قامت بردمها بمواد جيدة؛ كون القيمة السوقية للعقار تتأثر بمثل هذه الأعمال ولو تم إعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (المفرط أولى بالخسارة).
- المادتان (٢١، ٢٣) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ بصحيفة دعوى مفادها أن المدعى عليها قد اعتدت بغير وجه حق على أرضه المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢هـ، وقد تم تغيير معالمها وإجراء أعمال بنية تحتية وأصبحت غير صالحة للاستخدام، وانتهى بطلب التعويض عما لحقه من ضرر. وبعد قيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على النحو المبين بمحاضر ضبط جلساتها، وقدم المدعي تقريراً هندسياً صادراً عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٠هـ، أشار إلى أنه بالمعاينة الظاهرية اتضح أن المدعى عليها قامت بحفر معظم الأرض بعمق خمسة أمتار تقريباً، وتم تنفيذ (عبّارة) وإزالتها وردم الأرض بأحجار صخرية، وانتهى

التقرير إلى أن حفر الأرض سيكلف المدعي ويضطره إلى عمل (بدروم)، وطلب المدعي تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب عدم استطاعته بيع الأرض أو تأجيرها أو بنائها. وقد أجاب ممثل المدعى عليها بمذكرة تضمنت بأنه تمت الموافقة على اختيار مكان (العبّارة) بناءً على الدراسة الهيدرولوجية المعتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحسب إفادة الاستشاري بخطابه رقم (٢٢٩/٧٢٤٩/Q&A) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٤هـ، وأرفق صورة الخطاب وغلاف الدراسة الهيدرولوجية المعتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتم تعديل تصميم (العبّارة) وترحيلها عن أرض المدعي، وذلك بناءً على خطاب الاستشاري، وأرفق صورة الخطاب وصورة المخطط، وإعادة وضع الأرض إلى أصلها، وأرفق صورةً لأرض المدعي بعد ترحيل (العبّارة)، وعلى إثر ذلك تم إزالة الضرر. وما ذكره المدعي عبر تقديمه لتقرير يفيد أن أعمال الحفر وصلت إلى (٥) أمتار؛ فهذا غير صحيح، فالاستشاري المسؤول عن الموقع قد أفاد بأن أعمال الحفر لم تتجاوز (١,٢٥ – ٢,٢٥) متر، وأفاد أن أعمال الحفر والردم قد انتهت في شهر مايو من عام ٢٠٢٠م. وفيما يتعلق بأعمال الردم، فإن المدعى عليها قامت بالردم بمواد مصنفة (جيدة التدرج) بإجراء (الجسَّة الاستكشافية)، وأرفق صورةً منها، وأرفق تقرير الاستشاري الهندسي مزوداً بالرسومات والمخططات والصور التي توضح وتبين الأعمال في الموقع المذكور، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى. ثم قررت الدائرة الكتابة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ للوقوف على عقار المدعي، وتقدير

قيمة الأرض (قبل وبعد) أعمال الحفر والردم فيها، وبيان الأضرار المترتبة على الأرض نتيجة تلك الأعمال، على أن يكون التقدير وفق الأسعار السائدة من تاريخ ١٤٤١/٢/١هـ إلى تاريخ ١٤٤٢/٥/٧هـ. فورد خطاب الغرفة التجارية الصناعية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ، متضمناً التقرير المعدّ من أعضاء مركز المدينة المنورة للتقييم في الغرفة والمعتمدين كمقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وجاء في التقرير الأول أن الضرر الذي لحق بالأرض نتيجة أعمال الحفر والردم والذي يؤثر على القيمة السوقية للأرض يقدر بـ(١٠٣,٢٥٠) مئة وثلاثة آلاف ومئتين وخمسين ريالاً، وجاء في التقرير الآخر أن الضرر يقدر بـ(١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً أشار فيها إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على التقرير الهندسي والفني المقدم من استشاري المدعى عليها، وأنه اكتفى بالتقرير المقدم من المدعي دون النظر أو الاطلاع على تقرير استشاري المدعى عليها، وهذا أمر جوهريٌ في التقييم والذي يقوم عليه حكم الدائرة، وأرفق خطاب استشاري المدعى عليها والمتضمن الرد على تقرير المقيم العقاري، والذي يطعن فيه؛ مبيناً عدم صحة ما جاء في تقرير المقيم فنياً. ثم قررت الدائرة إعادة الكتابة للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لتصحيح تقريرها بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦هـ، وتضمن الخطاب الإشارة إلى التقرير السابق وأنه لم يكن وفق طلب الدائرة؛ لأنه خلا من بيان الأضرار التي لحقت بالأرض جراء أعمال الحفر والردم، وأنه تم تقدير الأرض قبل وبعد الحفر والردم فقط. فورد خطابها رقم (٢٥٠٩٢)

وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٠هـ، المرفق به رد المقيمين العقاريين، وقد جاء فيه: "نفيدكم بأنه قد تم تقدير قيمة الضرر الذي لحق بالأرض قبل أعمال الحفر والردم وبعد أعمال الحفر والردم، وذلك أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وقد تم تقديره بالفرق بين القيمتين... وأما ما يخص بيان الأضرار المترتبة على الأرض جراء أعمال الحفر والردم فإن هذا تخصص لا يدخل ضمن تخصص التقييم العقاري". وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٨/١٧هـ حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي تسبب في نقص قيمة عقاره. ثم قررت الدائرة الكتابة إلى مكتب (...) للاستشارات الهندسية بالخطاب رقم (١٥٨٠٨٤/٤٢/٣٠٠/٨/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ للوقوف على عقار المدعي وبيان الأضرار المترتبة على عقاره نتيجة أعمال الحفر والردم، وتقدير قيمة النقص الحاصل على الأرض بسبب تلك الأعمال، فورد خطاب الخبير رقم (١٨١٧٦٥/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ، وفيه تقدير لأمور لم تكن ضمن طلبات الدائرة، وهي تقدير أجرة استخدام الأرض، وفوارق أسعار البناء، وأشار التقرير إلى أن الحفر لم يتجاوز (١,٢٥ - ٢,٢٥) متر، وأنه يلزم لمعرفة جودة الردم للموقع المستخدم إجراء فحص للطبقات المردومة، وذكر التقرير بأنه يمكن تغطية تكلفة التعويض لإزالة الردم المنفذ إذا كان عشوائياً. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً أشار إلى عدم القناعة بالتقدير، وأكد فيها أن الأرض قد عادت لوضعها الطبيعي دون أي ضررٍ على المدعي، وأنه تم ردمها وفق مواد مصنفة جيدة للردم، وأرفق صورة (جسة استكشافية) لأعمال الردم، وانتهى بطلب رفض الدعوى.

ثم قدم المدعي مذكرةً أشار فيها إلى قناعته برأي الخبراء، وأن الضرر قد وقع عليه جراء اعتداء المدعى عليها على أرضه، وذكر بأنه كان على المدعى عليها الالتزام بنظام نزع الملكية قبل الاعتداء على أرضه، وانتهى إلى طلب الحكم له بجميع طلباته. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الآتي.

الأسْبَابُ

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن النقص الحاصل على قيمة أرضه نتيجة قيامها بأعمال الحفر والردم؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى طبقاً لقواعد توزيع القضايا الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فقد جاء في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر

المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد انتهت من أعمال الحفر والردم في شهر مايو من عام ٢٠٢٠م، الموافق لعام ١٤٤١هـ، وذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها، وهو ما تعده الدائرة منشأ الضرر، وقد تقدم المدعي لهذه المحكمة في تاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ؛ لذا فإن الدعوى تكون مقدمةً خلال المدة المحددة نظاماً، ومن ثم تكون مقبولةً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت أن المدعى عليها قد قامت بأعمال حفر وردم في أرض المدعي المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٢هـ، وذلك بغير رضا المدعي، وبغير قيام المقتضى الشرعي والنظامي المتمثل في اتخاذ اللازم على ضوء ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ من أن: "تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية، ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله"، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى عدم قيام المدعى عليها بمقتضى المادة المذكورة من إصدار قرار وضع اليد المؤقت؛ فإن المدعى عليها تعد مفرطةً بفعلها الناشئ عنه الضرر المدعى به. ولما كان من لازم قيام المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض قيام أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وإذا كان الأمر على نحو ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى خطأ المدعى عليها بقيامها بوضع يدها على عقار المدعي والقيام بأعمال إنشاء عبّارة

وحفر وردم للأرض دون مسوغ شرعي أو نظامي؛ وعليه وبناءً على خطأ المدعى عليها بوضع يدها على الأرض المذكورة، وبناءً على ما نشأ عن الواقعة من تضرر المدعي ضرراً يتمثل في نقص قيمة عقاره جراء ما تم فيه من أعمال حفر وردم، ذلك أن هذه الأعمال توجب نقصاً في قيمة العقار عادةً، ولا ينال منه ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم استحقاق التعويض بسبب إعادة الأرض على حالها بالردم الهندسي؛ لأن ذلك لا يرفع نقص القيمة الحاصلة بسبب الردم، ولما تقرر من النقص في قيمة الأرض بسبب الردم حسب كتاب الخبير الوارد إلى الدائرة برقم (٢٥٠٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٠هـ المتضمن ما يلي: "نفيدكم بأنه قد تم تقدير قيمة الضرر الذي لحق بالأرض قبل أعمال الحفر والردم وبعد أعمال الحفر والردم، وذلك أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وقد تم تقديره بالفرق بين القيمتين... وأما ما يخص بيان الأضرار المترتبة على الأرض جراء أعمال الحفر والردم فإن هذا تخصص لا يدخل ضمن تخصص التقييم العقاري"، وإزاء ما تقدم فإنه ثبت للدائرة لحوق الضرر بالمدعي، إذ الثابت أن مجرد أعمال الحفر والردم أوجبت نقصاً بقيمة الأرض، وهو ما تنتهي إليه الدائرة. ولا ينال منه أيضاً ما أكد عليه ممثل المدعى عليها من أن أعمال الحفر لم تتجاوز (١,٢٥-٢,٢٥) متر، وأن المدعى عليها قامت بالردم بمواد مصنفة أنها جيدة التدرج؛ ذلك أن الثابت وفق ما تقدم أن القيمة السوقية للعقار تتأثر بمثل هذه الأعمال ولو تم إعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي، وعليه فإن ما حصل على أرض المدعي ضرر يوجب تعويضه لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل

مال امرئٍ إلا بطيب نفس منه"، ولقوله: "لا ضرر ولاضرار"، ولما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت من أن: "تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك"، ولما ذكر بعاليه من تفريط المدعى عليها في تطبيق النظام المذكور في واقعة الدعوى، والمفرط أولى بلحوق الخسارة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لتعويضه عن الضرر المذكور. وإزاء ما سبق، ولقيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها وتحققها، تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بأرش نقص أرضه، وفي سبيل تقدير ذلك تأخذ بمتوسط ما ورد في خطاب الخبير الوارد برقم (٢٤٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦هـ، المرفق به التقرير المعدّ من أعضاء (...) المعتمدين كمقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والذي جاء في التقرير الأول منه أن الضرر الذي لحق بالأرض نتيجة أعمال الحفر والردم والذي يؤثر على القيمة السوقية للأرض يقدر بـ(١٠٣,٢٥٠) مئة وثلاثة آلاف ومئتين وخمسين ريالاً، وجاء في التقرير الآخر أن الضرر يقدر بـ(١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، والمتوسط هو (١٠١,٦٢٥) مئة وألف وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً، وهو ما تحكم به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (١٠١,٦٢٥) مئة وألف وستمئة وخمسة وعشرون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

